



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2016.0000579966

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0010265-93.2014.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante SERGIO JOSE DE AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados KARINA MORAES COSTA e MARINA COSTA AMORIM (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, é que negaram provimento ao recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA (Presidente) e TEIXEIRA LEITE.

São Paulo, 11 de agosto de 2016.

Maia da Cunha

RELATOR

Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

4ª Câmara de Direito Privado

APELAÇÃO Nº : 0010265-93.2014.8.26.0156
APELANTE : Sergio Jose de Amorim (Justiça Gratuita)
APELADO : Karina Moraes Costa e outro
COMARCA : Cruzeiro
JUIZ : Claudionor Antonio Contri Junior
VOTO Nº : 37.367

Doação. Revogação. Ingratidão. Art. 557, III, do Código Civil. Ação de separação judicial consensual, em que as partes determinaram a doação do imóvel comum à filha menor, reservando-se o usufruto vitalício à genitora ré. Autor acusado de crime sexual contra a filha comum. Ação penal julgada improcedente por insuficiência de provas da existência do crime. Calúnia não configurada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedente ação de revogação de doação, sustentando o autor apelante, em suma, que as rés acusaram-no injustamente de um crime grave cometido contra sua filha, e mesmo após a absolvição tem sofrido com a situação, já que foi privado do convívio com a menor. Afirma que nunca abusou ou agrediu a filha, tratando-se de alienação parental feita pela genitora, sendo de rigor a revogação da doação por ingratidão.

Contrarrazões às fls. 130/140, pugnando pelo improvimento do recurso.

Este é o relatório.

O recurso não merece provimento.

As partes celebraram acordo, em ação de separação judicial consensual ajuizada em 2007, em que determinaram a doação do único imóvel à filha comum, resguardando-se o usufruto vitalício à genitora (fl. 12). Afirma o autor, contudo, que em 2008 foi surpreendido por acusação injusta, por parte das rés, de que teria praticado crime contra a dignidade sexual da menor, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

4ª Câmara de Direito Privado

época com 7 anos de idade, tendo a corrê ajuizado, ainda, ação de extinção de pátrio poder. Afirma que houve alienação parental por parte da genitora, que foi resguardada com o usufruto vitalício do imóvel doado. Aduz que a ação penal foi julgada improcedente em 2014, sendo de rigor a revogação da doação por ingratidão.

O digno Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a ação penal foi julgada improcedente por insuficiência de provas, o que não significa, necessariamente, que o fato não ocorreu, afastando o reconhecimento da ingratidão por calúnia ou injúria.

E agiu com absoluto acerto.

O ordenamento jurídico brasileiro procura assegurar a estabilidade das relações jurídicas. Assim é que é vedado ao doador revogar a doação quando lhe aprouver. O art. 555 do Código Civil dispõe que a revogação somente é possível por ingratidão do donatário ou inexecução do encargo quando se trata de doações onerosas.

E as circunstâncias que autorizam a revogação por ingratidão estão, por sua vez, previstas no artigo 557: *“I – se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele; II- se cometeu contra ele ofensa física; III- se o injuriou gravemente ou caluniou; IV- se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava”*.

No caso, alega o autor ter sido acusado injustamente de ter abusado de sua filha menor, sendo absolvido por sentença penal. Tratar-se-ia, desse modo, do crime de calúnia, que é a falsa imputação de um crime contra o doador.

Contudo, e como bem destacou o digno Magistrado, a ação penal foi julgada improcedente por existirem dúvidas quanto à configuração do dolo do acusado. Restou comprovado, naquela ação, que o fato ocorreu, tendo-se constatado, no exame de corpo de delito, ter sido a menor *“desvirginada em data não recente”*. E o réu foi absolvido sob o seguinte fundamento: *“Como bem observou o Parquet, a prova amealhada aos autos indica que, se a agressão ocorreu, tal fato se deu durante a higiene pessoal da filha, sem intuito lascivo. Ressalta-se que a vítima não relatou qualquer outro ato de abuso praticado pelo acusado, a indicar a ausência de dolo do genitor. Destarte, existindo dúvida quanto à*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

4ª Câmara de Direito Privado

existência do crime, prevalece o princípio in dubio pro reo, sendo, portanto, a improcedência do pedido condenatório medida de rigor” (fl. 85).

Assim, diante da improcedência da ação por insuficiência de provas quanto à existência do dolo, não há como afirmar que houve falsa imputação de crime contra o autor, suficiente a configurar calúnia para a revogação da doação.

Nesse sentido: “Doação - Anulação - Ingratidão do donatário não comprovada - Calúnia - Inquérito policial arquivado por insuficiência de provas - Ato irrevogável - Sentença mantida - Recurso improvido” (Apelação com Revisão nº 9072068-53.2004.8.26.0000 – Piracicaba – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Adilson de Andrade – Julgado em 29.01.2008).

E não mais é preciso dizer para o improvimento do recurso, mantendo-se na íntegra a r. sentença apelada.

Pelo exposto é que se nega provimento ao recurso.

MAIA DA CUNHA

RELATOR